

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 165/2537

นายวิชัย อุปพัทธวณิชย์

โจทก์

บริษัทพาโมลา จำกัด

จำเลย

นายสุจินต์ หลีสกุล ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์ ในปัญหาข้อกฎหมาย โดย
อุทธรณ์ว่า เอกสารหมาย จ.2 ซึ่งเป็นเอกสารที่นายธีระดิลกกุลกรรมกรคนหนึ่ง ของ
จำเลยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินแก่โจทก์ ประกอบคำเบิกความของ
โจทก์และคำเบิกความ ของนายธีระเป็นพฤติกรรมที่แสดงว่าจำเลยตกลงสัญญาว่าจะ
จ่ายเงินแก่โจทก์ตามฟ้อง เพราะสัญญาจ้างแรงงาน ไม่ต้องทำเป็นหนังสือ การตกลง
สัญญากันระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานต่างๆจึงไม่
จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือเช่นกัน พฤติกรรมของจำเลยที่แสดงออกมาบวกกับเอกสาร
หมาย จ.2 แสดงให้เห็นว่าเป็นการตกลงสัญญากับโจทก์ว่าจะจ่ายเงินแก่โจทก์ตาม
ฟ้องโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์เพื่อพิจารณา พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางส่งสำเนาคำร้องให้แก่ จำเลยโดยวิธีปิดประกาศ
หน้าศาล (อันดับ 31)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จำนวน 3,740 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง(วันที่ 8 มิถุนายน 2536) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์คำขออย่างอื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 26)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 27)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์จำเลย แล้วฟังข้อเท็จจริงว่า ในการที่โจทก์ลาออกจากงาน จำเลยตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือแก่โจทก์ 228,500 บาท มิได้ตกลงจ่ายเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามเอกสารหมาย จ.2 เป็นการแสดงถึงพฤติกรรม ของจำเลยที่สนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ว่า จำเลยตกลงกับโจทก์ว่า ถ้าโจทก์ลาออกจากงานจำเลย จะจ่ายเงินให้โจทก์ตามฟ้องจึง เป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็น อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์จำเลย แล้วฟังข้อเท็จจริงว่า ในการที่โจทก์ลาออกจากงาน จำเลยตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือแก่โจทก์ 228,500 บาท มิได้ตกลงจ่ายเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามเอกสารหมาย จ.2

เป็นการแสดงถึงพฤติกรรม ของจำเลยที่สนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ว่า จำเลย
ตกลงกับโจทก์ว่า ถ้าโจทก์ลาออกจากงานจำเลย จะจ่ายเงินให้โจทก์ตามฟ้องจึง
เป็นการได้เพียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ
โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลอ บุญยเนตร-ชลิต ประไพศาล-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ